

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Fraude Processual (art. 347 do CP)

FRAUDE PROCESSUAL

Veja como o crime de “FRAUDE PROCESSUAL” está tipificado no Código Penal:

Art. 347 - Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Esse crime também é conhecido como **ESTELIONATO PROCESSUAL**.

Pune-se quem FRAUDA UM PROCESSO. Grosso modo, **innovar artificialmente é FRAUDAR (alterar)**.

Mas inovar artificialmente **o que?**

- **ESTADO DE LUGAR** – mudar a situação de um lugar, tirar uma cerca que delimitava um terreno; derrubar uma parede, arrumar o quarto em que ocorreu o crime, etc.
- **ESTADO DE COISA** – mudar a situação de uma coisa, tirar as digitais de uma arma, limpar sangue de roupa, etc.
- **ESTADO DE PESSOA** – mudar a situação de uma pessoa, uma plástica para não ser reconhecido, etc.

Além disso tudo, é necessário ainda uma FINALIDADE específica, qual: **TER O DOLO (a intenção) DE INDUZIR O JUIZ OU O PERITO AO ERRO**. Isso significa que não comete o crime a pessoa que mudar o estado de lugar, coisa ou pessoa **sem a finalidade de induzir** juiz ou perito ao erro.

Isso ajuda a diferenciar FRAUDE PROCESSUAL de ESTELIONATO. A finalidade na fraude processual é induzir juiz ou perito ao erro. A finalidade no estelionato é obter vantagem ilegítima induzindo terceiro qualquer.

Por fim, pune-se a fraude processual que ocorre no âmbito **PROCESSUAL JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO**.

Veja que o texto do *caput* fala apenas em PROCESSO **CIVIL**. Isso porque a pena do *caput* aplica-se a fraude processual que ocorre em processo **civil**.

Entretanto, fraude processual em processo **penal** também configura o crime, aliás, **configura uma qualificadora (punida de forma mais grave)**:

Fraude Processual

Art. 347 - Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

É IMPORTANTE apresentar algumas diferenças:

FRAUDE PROCESSUAL “ SIMPLES ”	FRAUDE PROCESSUAL CRIMINAL
PROCESSO JUDICIAL CIVIL PROCESSO ADMINISTRATIVO	PROCESSO JUDICIAL PENAL (pena em dobro)
O processo deve estar em curso “na pendência de processo”	O processo não precisa estar em curso “ainda que não iniciado”

Para finalizar, cumpre citar trecho de julgado do STF sobre o crime em estudo:

***"Crime de fraude processual. (...) O art. 347 do CP contém duas normas autônomas: a do caput, que pune artifício tendente a produzir efeitos em processo civil ou procedimento administrativo já em curso; e a do parágrafo único, que pune ato voltado a produzir efeitos em processo criminal, ainda que não iniciado. (...) Interpretação conjugada dos arts. 211 e 347, 193 parágrafo único, do CP. O suposto homicida que, para ocultar o cadáver, apaga ou elimina vestígios de sangue, não pode ser denunciado pela prática, em concurso, dos crimes de fraude processual penal e ocultação de cadáver, senão apenas deste, do qual aquele constitui mero ato executório."** (HC 88.733, rel. p/o ac. min. Cezar Peluso, julgamento em 17-10-2006, Segunda Turma, DJ de 15-12-2006.)*

Resumo

FRAUDE PROCESSUAL

Art. 347 - Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - **Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.**

ESTELIONATO PROCESSUAL.

Inovar artificialmente é FRAUDAR (alterar):

- **ESTADO DE LUGAR** – mudar a situação de um lugar, tirar uma cerca que delimitava um terreno; derrubar uma parede, arrumar o quarto em que ocorreu o crime, etc.
- **ESTADO DE COISA** – mudar a situação de uma coisa, tirar as digitais de uma arma, limpar sangue de roupa, etc.
- **ESTADO DE PESSOA** – mudar a situação de uma pessoa, uma plástica para não ser reconhecido, etc.

Deve **TER O DOLO (a intenção) DE INDUZIR O JUIZ OU O PERITO AO ERRO.**

- A finalidade na fraude processual é induzir juiz ou perito ao erro.
- A finalidade no estelionato é obter vantagem ilegítima induzindo terceiro qualquer.

FRAUDE PROCESSUAL “ SIMPLES ”	FRAUDE PROCESSUAL CRIMINAL
PROCESSO JUDICIAL CIVIL PROCESSO ADMINISTRATIVO	PROCESSO JUDICIAL PENAL (pena em dobro)
O processo deve estar em curso “na pendência de processo”	O processo não precisa estar em curso “ainda que não iniciado”

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
